

Simetri testi

Dizideki tüm yazılar, okuma sırasıyla tek bir belgede. Güncelleme: 15 Temmuz 2026.

Beş vaka, beş farklı devlet, aynı soru: Bir devlet uluslararası hukuku çiğneyenleri desteklediğinde, finanse ettiğinde ya da koruduğunda ne olur? Kural herkes için geçerli olmalı.

İÇİNDEKİLER

1. Yemen: Hodeidah yeniden kan kaybederken, 73 BM personeli hâlâ Husiler tarafından keyfi olarak alıkonuluyor
 2. Mali: Ordu ve Rus Africa Corps paralı askerleri dört sivil öldürdükten sonra bir cesedi gamalı haç şeklinde diziyo
 3. İsrail yıllarca Katar'ın Hamas'a finansmanına izin verdi ve bunu teşvik etti — 7 Ekim'den bir ay önce daha fazlasını istedi
 4. ABD, Suriye isyanını beş yıl boyunca silahlandırdı, ardından programı Putin'e bir hediye olarak kapattı
 5. Avrupa Mahkemesi'nin dört kararı, gizli CIA hapishanelerine ev sahipliği yaptıkları için Polonya, Romanya, Litvanya ve Makedonya'yı mahkûm etti — ABD'de hiç kimse bu işkenceden hesap vermedi
-

Yemen: Hodeidah yeniden kan kaybederken, 73 BM personeli hâlâ Husiler tarafından keyfi olarak alıkonuluyor

«Bu eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor, ailelere derin acı veriyor.» — António Guterres, BM Genel Sekreteri, 12 Haziran 2026

OLAY

5 Temmuz 2026'da Husi savaşçıları, Kızıldeniz kıyısındaki Hodeidah bölgesinde (Hays kesimi) Yemen hükümet güçlerinin mevzilerine havan topları, dronlar ve keskin nişancı ateşiyle saldırdı: Al Jazeera'nın aktardığı tıbbi ve askeri kaynaklara göre 16 asker öldü, 22 kişi yaralandı — 2022'den beri donmuş durumdaki cephe hattı boyunca yıllardır görülmemiş en şiddetli çatışmalar. Aynı gün Hodeidah açıklarında bir ticari gemiye saldırıldı, kimse üstlenmedi. Bununla eş zamanlı olarak, ve daha uzun süredir: 12 Haziran 2026 itibarıyla, Mayıs 2024'te başlayan ve hiç sonuçlanmayan bir tutuklama kampanyası kapsamında, tamamı Yemen vatandaşı olan 73 Birleşmiş Milletler personeli hâlâ Husi fiili yönetimi tarafından keyfi olarak alıkonuluyordu; bir Dünya Gıda Programı çalışanı 11 Şubat 2025'te Husi gözetiminde öldü. 29 Ocak 2026'da WFP, ülkenin insani ihtiyacının %70'inin yoğunlaştığı Husi kontrolündeki kuzey Yemen'deki 365 çalışanının tamamının sözleşmelerini feshettiğini, keyfi alıkoymaların güvensiz hale getirdiği operasyonel ortamı açıkça gerekçe göstererek duyurdu. 27 Ocak 2026'da BM Güvenlik Konseyi, Hodeidah Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) 31 Mart'a kadar son bir uzatımını oyladı, ardından misyon kapatıldı: ABD, Husi engellemesinin misyonu etkisiz hale getirdiğini öne sürerek kapatılmasını istedi; Çin ve Rusya devam etmesi yönünde oy kullandı. Arka planda, 21,6 milyon kişi hâlâ yardıma muhtaç (11 milyon çocuk), 4,5 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve BM'nin 2026 için 2,16 milyar dolarlık insani yardım çağrısı 2025'te yalnızca %29 oranında finanse edilmişti.

HUKUKİ YORUM

BM personelinin keyfi olarak alıkonulması — çoğu zaman tutuklama kararı olmadan, aylarca süren zorla kaybetme vakaları ve hiç aydınlatılmamış bir gözaltı ölümüyle birlikte — Yemen'in 1987'den beri taraf olduğu [Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin \(MSHS\) 9. maddesini](#) (hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz veya alıkonulamaz) ve BM personelinin resmi görevlerini yerine getirirken sahip olduğu dokunulmazlıkları ihlal ediyor. WFP'yi zaten Saada

valiliğindeki faaliyetlerini askıya almak zorunda bırakan sistematik insani erişim engellemesi ise, sivillere yönelik insani yardımın uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda engellenmesini yasaklayan Cenevre Sözleşmeleri ve bunların II. Ek Protokolü kapsamına giriyor. İki ihlal birbirinden farklı ama birbirini güçlendiriyor: yardıma erişimi garanti etmesi gerekenler alıkonuluyor ve böylece bu erişimin hafifletmesi gereken kriz daha da ağırlaşıyor.

SONUÇLAR — SİMETRİ TESTİ

İlke — insani yardım personeli keyfi olarak alıkonulmaz, yardıma erişim engellenmez — bu sitenin daha önce ele aldığı herhangi bir aktöre uygulanacağı gibi Husilere de uygulanır. Ama Yemen'de tek bir suçlu yok, ve onu simetri için bir ders kitabı vakası yapan da bu: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'ten bu yana 25.000'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi ve Council on Foreign Relations'a göre yaklaşık 19.000 sivil kayba yol açtı; Birleşik Arap Emirlikleri, Riyad tarafından Aralık 2025-Ocak 2026 arasında Güney Geçiş Konseyi'nin ayrılıkçı girişimini silahlandırmakla suçlanıyor, bu girişim daha sonra Suudi yanlısı güçler tarafından bastırıldı; ABD ve Birleşik Krallık 2024'ten beri doğrudan Husi hedeflerini vuruyor. Şu anda en görünür aktör oldukları için kriteri yalnızca Husilere uygulamak — koalisyon, Emirlikler ve Anglo-Amerikan saldırıları hakkında sessiz kalırken — testi geçemez.

EK: "ROUGH RIDER" OPERASYONU VE SA'ADA SALDIRISI (MART-NİSAN 2025)

Belgelenmiş ancak bu sitede henüz ele alınmamış daha önceki bir olay, yukarıda uygulanan simetri ilkesine doğrudan ışık tuttuğu için burada yeniden kurulmayı hak ediyor. 15 Mart ile 6 Mayıs 2025 arasında ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğine yönelik Husi saldırılarına yanıt olarak "Operation Rough Rider" adı verilen bir hava ve deniz saldırıları kampanyası yürüttü: bağımsız kuruluş Airwars'ın tahminlerine göre, ABD saldırıları en az 224 sivil öldürdü.

28 Nisan 2025'te bir ABD hava saldırısı, Yemen'in kuzeybatısındaki Sa'ada'da Husi yetkilileri tarafından tutulan Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir gözaltı merkezini vurarak onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı. Uluslararası Af Örgütü'nün soruşturması, saldırının olası bir savaş suçu olarak incelenmesi gereken ayırım gözetmeyen bir saldırı olduğu sonucuna vardı. Af Örgütü'nün sorusu üzerine ABD Merkez Kumandanlığı (CENTCOM), o döneme ait "tüm sivil zarar raporlarını değerlendirdiğini" açıkladı; 2025 yılı sonunda bu değerlendirmenin sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmamıştı.

Aynı dönemde Husiler İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarına yeniden başladı — bir füze Ben Gurion Havalimanı'nın ana terminali yakınında 4 kişiyi yaraladı (4 Mayıs 2025), bir İHA Eilat'ta bir otelin yakınında 20'den fazla kişiyi yaraladı (24 Eylül 2025) — bunun yanı sıra Kızıldeniz'deki

ticari gemi trafiğine saldırılar düzenleyerek iki gemiyi (Yunan mülkiyetinde, Liberya bayraklı) batırdı ve en az üç mürettebatı öldürdü.

Kaynaklar (ek): [Uluslararası Af Örgütü](#)

Kaynaklar: [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [BM Genel Sekreteri açıklaması](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [MSHS resmi metni \(OHCHR\)](#)

Mali: Ordu ve Rus Africa Corps paralı askerleri dört sivil öldürdükten sonra bir cesedi gamalı haç şeklinde diziyor

"Düzenli bir ordu tarafından bir Nazi sembolü oluşturmak için parçalanmış bir insan bulduğunuzda, bu gerçekten şok edici." — RFI'nin aktardığı yerel tanık

OLGULAR

23 Haziran 2026'da, Timbuktu yakınlarında, Mali ordusu ile Rusya'nın Africa Corps'undan (Yevgeni Prigojin'in ölümünden sonra Wagner Grubu'nun yerini alan örgüt) oluşan ortak bir devriye, Timbuktu ve Gao bölgelerinin sınırındaki Zarho ve Abakoïra köylerinden geçti. Devriyenin geçişinin ardından sakinler dört sivilin öldürüldüğünü buldu: Zarho'da iki Tuareg ve Abakoïra'da, motosikletle giderken bir İHA saldırısına maruz kalan iki Songhay. Tuareglerden birinin parçalanmış bedeni kumun üzerinde gamalı haç şeklinde düzenlenmiş, kesik kafası uzuvların ortasına yerleştirilmişti.

Yerel kaynaklar ve Mali insan hakları kolektifi CD-DPA, kurbanların toplulukta tanınan, silahlı gruplarla hiçbir bağlantısı olmayan çobanlar olduğunu doğruladı. CD-DPA'nın genel sekreteri Tilla Ag Zeini, olayı halkı terörize etmek amacıyla tasarlanmış bir insancıl hukuk ihlali olarak nitelendirdi. Ne Mali ordusu ne de Africa Corps, diğer operasyonların ardından sosyal medyada düzenli olarak paylaşım yapmasına rağmen, olay hakkında kamuoyu önünde herhangi bir yorum yapmadı.

Aynı gün, el-Kaide bağlantılı cihatçı grup JNIM, Kayes bölgesinde ordu-Africa Corps ortak konvoyuna yönelik ayrı bir saldırıyı üstlenerek altı ölü olduğunu bildirdi — ayrı bir olay olmakla birlikte, aynı ülkede aynı gün birden fazla cephede süren çatışmanın yoğunluğunu gösteriyor.

Siyasi bağlam: Albay Assimi Goïta liderliğindeki askeri cunta, Fransız güçlerini sınır dışı etti ve BM barış gücü misyonu MINUSMA'yı sona erdirerek yerine Rus paralı askerleri getirdi — bu tercih halka egemenliğin yeniden kazanılması olarak sunuldu. Bu sitenin daha önce [Burkina Faso, dünyada terörden en çok etkilenen ülke olmaya devam ederken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılıyor](#) başlıklı yazıda bildirdiği gibi, Mali — Burkina Faso ve Nijer ile birlikte — Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nden çekildi (Eylül 2025) ve böylece bu tür olayları soruşturabilecek mahkemenin yargı yetkisinden açıkça kaçınmış oldu.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Cesetlerin kişisel onuruna yönelik saldırı ve sivillerin askeri hedeflerden ayırt edilmeksizin öldürülmesi, [Cenevre Sözleşmeleri'nin](#) ortak 3. maddesini ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygulanan örfi uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Bu sahneleme, [Roma Statüsü'nün](#) 8. maddesi uyarınca savaş suçu olarak kovuşturulabilecek "kişisel onura yönelik saldırılar" kapsamına girer — Mali'nin tam da bu statüden yeni çekilmiş olması, cezasızlık riskini somutlaştırıyor.

SONUÇLAR — SİMETRİ TESTİ

Bu site, Rusya bağlantılı paramiliter güçlerin varlığını ve davranışlarını başka yerlerde de zaten kınamıştı; kurbanın uluslararası düzeyde tanınan bir figür değil bir Malili çoban olması burada aynı standardın uygulanmasına engel değildir. Ama sorumluluk tek yönlü değil: devriye ortaklı — düzenli Mali ordusu ve Africa Corps birlikte — ve ikisi de olanları ne yorumladı ne de kınadı. Mali'nin tam da bu tür olayların çoğaldığı bir dönemde Roma Statüsü'nden çekilmesi, öldürmeyi kimin fiilen gerçekleştirdiğinden bağımsız olarak kınanması gereken siyasi bir eylemdir.

Kaynaklar: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

İsrail yıllarca Katar'ın Hamas'a finansmanına izin verdi ve bunu teşvik etti — 7 Ekim'den bir ay önce daha fazlasını istedi

"Filistin devletine karşı olan herkes" Gazze'ye fon aktarımından "yana olmalı." — Benjamin Netanyahu, Likud parti toplantısı, Mart 2019

MEKANİZMA: FİZİKSEL OLARAK NASIL İŞLİYORDU

2018'den 7 Ekim 2023'e kadar Katar, İsrail'in Erez sınır kapısından, fiziksel olarak bavullar içinde, Gazze'ye nakit para aktardı; zirve döneminde ayda yaklaşık 30-35 milyon dolara ulaştı. İlk gönderi olan 15 milyon dolar Kasım 2018'de geldi. İsrail kaynaklarına göre, Katar'ın kendisi Netanyahu'dan finansman taleplerini yazılı hale getirmesini istedi — ileride bunları onayladığını inkâr edebileceğini öngörerek. Netanyahu bunu yapmadı: mekanizmayı onaylayan İsrail güvenlik kabinesi toplantısı, Ağustos 2018'de, belgelenmiştir; tıpkı yıllar boyunca IDF, askeri istihbarat, Şin Bet, Mossad ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sürdürülen kurumlar arası destek gibi.

STRATEJİK MANTIK: SADECE NASIL DEĞİL, NEDEN

Netanyahu operasyonu kamuoyu önünde insani bir zorunluluk olarak — "Gazze'de bir felaketi önlemek" olarak — gerekçelendirdi. Ancak kendisinin Mart 2019'da bir parti toplantısındaki açıklaması farklı bir hesabı ortaya koyuyor: Gazze'yi Hamas altında, Batı Şeria'yı ise Fetih liderliğindeki Filistin Yönetimi altında tutmak, birleşik bir Filistin ulusal hareketini — ve dolayısıyla bir Filistin devletinin gerçek olasılığını — engelleyecekti. Emekli İsrailli general Shlomo Brom mantığı şöyle özetledi: "İki devletli çözümü önlemenin etkili bir yolu, Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmaktır." Bu seçimin belirgin bir kökeni vardı: 2014 Gazze savaşının ardından Netanyahu, Şerit'i Hamas'ı çıkarıp yerine Filistin Yönetimi'ni koyarak yeniden inşa etme yönündeki bir Suudi teklifini reddetti — Riyad ile ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmayı — ve bunun yerine, Mossad'ın tekrarlanan uyarılarına rağmen, Katar finansman kanalını tercih etti.

PARA SİLAHLARA NASIL ULAŞTI: DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK MEKANİZMASI

2012 ile 2018 arasında Katar, resmi olarak devlet maaşları, yakıt ve insani yardım için ayrılmış yaklaşık 1,1 milyar doları Gazze'ye aktardı. Kimse bu fonların doğrudan Hamas'ın askeri kanadına gittiğini iddia etmiyor — ancak emekli kıdemli bir CIA analistinın New York Times'a açıkladığı gibi, "para değiştirilebilirdir: Hamas'ın kendi bütçesinden ödemek zorunda kalmadığı her şey, kendi fonlarını başka şeyler için serbest bıraktı." Bu, bir örgütün sivil harcamalarını finanse etmenin, o dış finansmanın kapsamadığı şeylere kendi kaynaklarını yönlendirmesine izin vermesiyle aynı ilkedir — bu durumda, Mart ayında yayımlanan bir Şin Bet soruşturmasına göre, 7 Ekim 2023'te kullanılan tünel ağı ve cephanelik.

HESAP VEREBİLİRLİĞİ GÖMME GİRİŞİMİ

Haziran 2022'de Mossad başkanı Yossi Cohen, Katar kanalını kamuoyu önünde "bir nimet" olarak nitelendirdi. 7 Ekim'den bir ay önce, Eylül 2023'te, İsraili yetkililer Katar'ın Gazze'ye elçisi Muhammed el-Emadi ile bir azalma değil, transferlerde bir artış talep etmek için görüştü. Saldırının ardından Netanyahu, bunu mümkün kılan siyasi-güvenlik başarısızlıklarına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını engelledi ve bu komisyonu talep etmiş olan Şin Bet başkanı Ronen Bar'ı görevden aldı — bu görevden alma, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından "adaletsiz ve yasa dışı" bulundu.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Bu olay, belirli bir antlaşmanın tek başına ihlalini oluşturmuyor, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararında (2001) yer alan, devletlerin terör örgütlerinin finansmanını önleme genel yükümlülüğü kapsamına giriyor. Burada yükümlülük ihmalle değil, açıklanan siyasi hesap uğruna bilinçli olarak askıya alındı — bu, dışarıdan bir yeniden kurgudan değil, İsrail başbakanının kendi itirafından anlaşılıyor.

SONUÇLAR — SİMETRİ TESTİ

Bu site, devlet dışı silahlı aktörlerin finansmanının, bu finansmanın sponsorların kendisine veya üçüncü taraf sivillere karşı döndüğü durumlarda, istisnasız olarak zaten kınadı. [Yemen: Hodeidah yeniden kan kaybederken, 73 BM personeli hâlâ Husiler tarafından keyfi olarak alıkonuluyor](#) yazısında, İran'ın Husiler aracılığıyla, artık kendi özerk gündemine göre hareket eden bir vekil gücü desteklediğini belgeledik — ticari gemi trafiğine saldırılar, İsrail'e füzeler — Tahran'ın orijinal görevinin çok ötesinde. [Mali: Ordu ve Rus Africa Corps paralı askerleri dört sivil öldürdükten sonra bir cesedi gamalı haç şeklinde diziyor](#) yazısında ise, Rusya'nın

Moskova'nın doğrudan hesap vermeden sistematik ihlaller işleyen bir paramiliter aktörü — eski Wagner Grubu'nu — nasıl kullandığını gösterdik.

Aynı standart burada da geçerlidir. 7 Ekim'in nihai kurbanlarının İsraili vatandaşlar olması, İsrail'i bilinçli olarak ve açıklanan siyasi hesap uğruna, daha sonra katliamı gerçekleştiren örgütü mali olarak beslemeyi seçmiş olmaktan — ya da daha sonra bu konudaki kendi siyasi sorumluluğunun hesabının görülmesini engellemeye çalışmaktan aklamaz. Metodolojik bir dürüstlük notu: ABD'nin daha sonra kendi sponsorlarına karşı dönen vekillere (Afgan mücahitlerden başlayarak) verdiği desteğin tarihi de aynı muameleyi hak ediyor — bu sitede henüz yayımlanmamış, tek tek doğrulanmış olgularla ayrı bir yazı.

Kaynaklar: [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

ABD, Suriye isyanını beş yıl boyunca silahlandırdı, ardından programı Putin'e bir hediye olarak kapattı

"Bu çok önemli bir karar. Putin Suriye'de kazandı." — The Washington Post'un aktardığı isimsiz bir ABD yetkilisi, Temmuz 2017

MEKANİZMA: FİZİKSEL OLARAK NASIL İŞLİYORDU

2013'ten 2017'ye kadar CIA, Beşar Esad hükümetine karşı "ılımlı" Suriyeli muhalif grupları silahlandırmak, eğitmek ve finanse etmek için gizli bir program olan "Timber Sycamore"u yürüttü. Program, biri Ürdün'de (Amman), diğeri Türkiye'de (Gaziantep ve Antakya) olmak üzere iki operasyon merkezinden yürütülüyordu; burada Suudi Arabistan, Katar, Fransa ve Birleşik Krallık'tan yetkililer CIA ile aynı mekânları paylaşıyordu. Silahlar — AK-47 tüfekleri, havan topları, RPG roketleri, TOW tanksavar füzeleri, gece görüş ekipmanları — çoğunlukla Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan satın alınıyor ve Taşucu (Türkiye) ile Akabe (Ürdün) üzerinden taşınıyordu. Bazı tahminlere göre CIA, program boyunca yaklaşık 10.000 savaşıyıcı eğitti; toplam maliyet bir milyar doları aştı.

STRATEJİK MANTIK

Program, CIA Direktörü David Petraeus'un önerisiyle 2012'de doğdu ve 2013'te Başkan Obama tarafından gizlice onaylandı. Açıklanan hedefi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalesi olmadan Esad'ı zayıflatmaktı; bu, CIA ile paralel olarak muhalif grupları finanse eden ve silahlandıran bölgesel müttefiklerden — Suudi Arabistan, Katar, Türkiye — oluşan bir konsorsiyuma dayanıyordu; genellikle programın 2012'deki resmi başlangıcından önce bile dolaşımda olan silahlarla.

DOĞRULAMA SÜRECİNİN BAŞARISIZLIĞI: SİLAHLAR NEREYE GİTTİ

Silahların cihatçıların eline geçmesini önlemek amacıyla tasarlanan muhalif grupların "doğrulama" ("vetting") süreci işe yaramadı. Avrupa Birliği ve Alman hükümeti tarafından finanse edilen üç yıllık bir çalışma, ABD ve müttefiklerinin silahlandırma çabalarının IŞİD'in elindeki silahların "miktarını ve kalitesini önemli ölçüde artırdığını" tespit etti. Ürdün istihbarat servisi (General Intelligence Directorate) yetkilileri, program silahlarını kara borsaya yönlendirerek milyonlarca dolar kazandı. Desteklenen silahlı grupların çoğunun el-Kaide veya

Selefi-cihatçı ağlarla bağlantıları olduğu ortaya çıktı — tam olarak "doğrulamanın" önlemesi gereken risk.

PROGRAMIN SONU: PUTİN'E AÇIK BİR HEDİYE

2017 Haziran ortasında Trump, CIA Direktörü Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile yaptığı bir toplantının ardından — [Vladimir Putin](#) ile Hamburg'daki G20 zirvesinde (7 Temmuz) yapacağı ilk görüşmeden birkaç gün önce — programı sonlandırmaya karar verdi. The Washington Post, 19 Temmuz'da bu kararı, ikili ilişkileri geliştirmek için Moskova'ya verilen açık bir sinyal olarak nitelendiren bir yetkiliyi alıntılararak ortaya çıkardı. Trump, Twitter'da The Washington Post'un haberine saldırarak ve Suriyeli muhaliflere yapılan ödemeleri "devasa, tehlikeli ve savurgan" olarak nitelendirerek gizli programın varlığını dolaylı olarak doğruladı — bu da hiçbir zaman resmi olarak kabul edilmemiş bir operasyonu fiilen kamuya açık hale getirdi.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Başka bir devletin iç çatışmasına dahil olan devlet dışı silahlı gruplara destek verilmesi, örfi uluslararası hukukta ve BM Şartı'nda yer alan müdahale etmeme ilkesiyle ilgili doğrudan sorular ortaya çıkarır. Uluslararası Adalet Divanı, [Nikaragua v. Amerika Birleşik Devletleri](#) davasında (1986), üçüncü bir hükümete karşı düzensiz güçlerin finanse edilmesinin ve silahlandırılmasının, hedeflenen hükümetin niteliğinden bağımsız olarak müdahale etmeme ilkesinin ihlalini oluşturduğunu zaten tespit etmişti.

SONUÇLAR — SİMETRİ TESTİ

Bu site, İran ([Yemen: Hodeidah yeniden kan kaybederken, 73 BM personeli hâlâ Husiler tarafından keyfi olarak alıkonuluyor](#)), Rusya ([Mali: Ordu ve Rus Africa Corps paralı askerleri dört sivil öldürdükten sonra bir cesedi gamalı haç şeklinde diziyor](#)) ve İsrail ([İsrail yıllarca Katar'ın Hamas'a finansmanına izin verdi ve bunu teşvik etti — 7 Ekim'den bir ay önce daha fazlasını istedi](#)) için aynı örüntüyü zaten belgeledi: bir devlet stratejik hesap uğruna devlet dışı silahlı bir aktörü destekler ve bu aktör sponsorun kontrolünden kısmen veya tamamen kaçır, sonuçları üçüncü taraf sivillere yansır. Timber Sycamore aynı örüntüyü ABD'ye uyguluyor: ABD kamu fonlarıyla satın alınan silahlar, bağımsız bir AB destekli çalışmaya göre, IŞİD'in cephaneliğinde sona erdi. Programın insani sonuçları veya doğrulama başarısızlığı nedeniyle değil, Rusya'ya yönelik bir yumuşama jesti olarak kapatılmış olması, jeopolitik mantığın sahadaki gerçek sonuçların değerlendirilmesinden her zaman üstün geldiğini doğruluyor — tıpkı zaten belgelenmiş üç vakada olduğu gibi.

Kaynaklar: [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute, West Point](#)
· [Irregular Warfare Initiative](#)

Avrupa Mahkemesi'nin dört kararı, gizli CIA hapishanelerine ev sahipliği yaptıkları için Polonya, Romanya, Litvanya ve Makedonya'yı mahkûm etti — ABD'de hiç kimse bu işkenceden hesap vermedi

"CIA'nın teslim ekibi tarafından uygulanan muamele, işkence teşkil edecek kadar ağırdı... kasıtlı olarak, amaç bilgi elde etmek, ceza vermek veya başvurucuyu yıldırım için ciddi acı veya ıstırap vermektir." — Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, El-Masri v. Makedonya, 13 Aralık 2012

OLGULAR: DÖRT DAVA, TEK BİR PROGRAM

2012 ile 2018 arasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Büyük Dairesi ve daireleri, 11 Eylül sonrası on yılda dört Avrupa devletinin CIA'nın gizli gözaltı ve işkence programındaki suç ortaklığını usuli ayrıntılarla tespit eden dört karar verdi.

En çarpıcı vaka — kişi hatası: İsim benzerliği nedeniyle bir el-Kaide üyesiyle karıştırılan Alman vatandaşı Khaled El-Masri, 31 Aralık 2003'te Makedonya sınırında tutuklandı, Üsküp'te bir otelde 23 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı kesilerek tutuldu, ardından havaalanında bir CIA teslim ekibine devredildi — burada şiddetle saldırıya uğradı, başına kukuleta geçirildi ve "Salt Pit" olarak bilinen hapishaneye götürülmek üzere Afganistan'a uçuruldu. CIA'nın kendisi kişi hatasını fark edene kadar orada yaklaşık dört ay tutuldu. Mahkeme, 13 Aralık 2012'de, olguların "makul şüphenin ötesinde" kanıtlandığına oybirliğiyle karar vererek olayı zorla kaybetme ve işkence olarak nitelendirdi ve doğrudan sorumluluğu Makedonya'ya yükledi.

Polonya, Romanya ve Litvanya'daki tesisler: USS Cole saldırısından şüphelenilen Abd al-Rahim al-Nashiri ve üst düzey bir el-Kaide üyesi olduğu düşünülen Ebu Zübeyde, 2002-2003 yılları arasında Polonya'daki gizli bir CIA tesisinde tutuldu. Mahkeme, 24 Temmuz 2014'te Polonya'nın Avrupa Sözleşmesi'nin 3. (işkence yasağı), 5. (özgürlük), 6. (adil yargılanma), 8. (özel hayat) ve 13. (etkili başvuru) maddelerini ihlal ettiğine karar vererek her iki adama 100.000 avro ödemesine hükmetti. 2018'de Mahkeme, Romanya'ya (al-Nashiri'nin 2004-2005 yılları arasında tutulduğu yer) ve Litvanya'ya (Ebu Zübeyde'nin 2005-2006 yılları arasında tutulduğu yer) karşı neredeyse aynı kararları verdi ve sırasıyla 100.000 avro ile 100.000 avro artı 30.000 avro masraf ödemelerine hükmetti.

En rahatsız edici ayrıntı: Ebu Zübeyde, Polonya'ya gelmeden önce 2002'de Tayland'daki bir CIA kara sahasında tutulmuştu ve burada — tespit edildiği üzere — su işkencesine (waterboarding) maruz kaldı. O tesis, 2018'de CIA direktörü olarak atanan Gina Haspel tarafından yönetiliyordu — işkence programını yürüten kurumun ta kendisi.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

AİHM kararları, Avrupa Sözleşmesi'nin 3. maddesinin (hiçbir koşulda askıya alınamayan mutlak işkence yasağı) ve [BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'nin \(CAT\)](#) doğrudan ihlallerini tespit ediyor. Dört davanın tümünde Mahkeme, ev sahibi devletlerin tutukluların neye maruz kalacağını bildiğini — ya da bilmesi gerektiğini — tespit ederek, onları yalnızca lojistik ev sahipliğinden değil, kendi topraklarında yaşanan işkenceden doğrudan sorumlu kıldı.

SONUÇLAR — SİMETRİ TESTİ

Bu site, İran ([Yemen: Hodeidah yeniden kan kaybederken, 73 BM personeli hâlâ Husiler tarafından keyfi olarak alıkonuluyor](#)), Rusya ([Mali: Ordu ve Rus Africa Corps paralı askerleri dört sivili öldürdükten sonra bir cesedi gamalı haç şeklinde diziyor](#)), İsrail ([İsrail yıllarca Katar'ın Hamas'a finansmanına izin verdi ve bunu teşvik etti — 7 Ekim'den bir ay önce daha fazlasını istedi](#)) ve ABD ([ABD, Suriye isyanını beş yıl boyunca silahlandırdı, ardından programı Putin'e bir hediye olarak kapattı](#)) için, jeopolitik hesabın gerçek sonuçların değerlendirilmesine sistematik olarak nasıl üstün geldiğini zaten belgeledi. Burada örüntü silahlı bir vekile değil, doğrudan işkenceye uygulanıyor: ABD sistematik bir işkence programı yürüttü, dört Avrupa hükümeti — bu sitenin suçlamalarının genellikle hedef aldığı rejimler değil, batılı demokrasiler — buna aktif olarak işbirliği yaptı ve en sert tesislerden birinin sorumlusu daha sonra aynı kurumun başına terfi ettirildi. Hiçbir CIA yetkilisi bu eylemler nedeniyle ABD'de hiç yargılanmadı; mahkemeler tarafından şimdiye kadar tespit edilen sorumluluk yalnızca tesislere ev sahipliği yapan Avrupa devletlerine düşüyor, işkenceyi bizzat emreden ve uygulayanlara değil.

Kaynaklar: [HUDOC — Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi](#) · [Open Society Justice Initiative](#) · [Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)